

BASE COMPLETA

Direito Processual do Trabalho

M04

Partes, Procuradores, Litisconsórcio, Jus Postulandi e Justiça Gratuita

Teoria Completa

Fonte-base validada: F05 - Gustavo Deitos - Código Gran 240122271601

Material OFFLINE - não publicado / não integrado

1. VISÃO GERAL

O M04 estuda os sujeitos e a forma como eles atuam no Processo do Trabalho. A sequência é intencional: primeiro é preciso saber **quem pode ser parte e quem pode praticar atos processuais**; depois, **quem pode postular, quando é necessário advogado, como se prova o mandato, quando alguém atua em nome próprio defendendo direito alheio, como várias pessoas podem ocupar o mesmo polo** e, por fim, **como funcionam assistência judiciária e justiça gratuita**.

O módulo é especialmente importante porque concentra distinções clássicas de prova: capacidade processual x postulatória; representação x substituição; mandato expresso x tácito; sindicato x associação; litisconsórcio x reclamação plúrima; assistência judiciária x justiça gratuita.

Ligação com módulos vizinhos

- **M3 - Competência:** órgãos jurisdicionais entram aqui apenas para delimitar o jus postulandi e atos de representação. **Aprofundamento no M3.**
- **M5 - Atos, prazos, custas e comunicação:** custas aparecem somente como consequência necessária da gratuidade e da ausência do reclamante. **Aprofundamento no M5.**
- **M8 - Reclamação e procedimentos:** reclamação plúrima e acordo extrajudicial são usados apenas para compreender institutos do M04. **Aprofundamento no M8.**
- **M11 - Sentença e honorários:** a ADI 5766 exige referência pontual ao art. 791-A, § 4º. **Aprofundamento no M11.**
- **M21 - Processo coletivo:** sindicato, associação e dissídio coletivo aparecem somente no limite necessário para legitimidade/substituição. **Aprofundamento no M21.**

2. MAPA DO MÓDULO

1. SUJEITOS E CAPACIDADES

ser parte -> processual -> postulatória

2. PARTES E REPRESENTAÇÃO

menor -> reclamante -> preposto -> art. 75 CPC

3. JUS POSTULANDI

art. 791 -> Súmula 425 -> exceções

4. PROCURADORES E MANDATO

procuração -> irregularidade -> substabelecimento -> mandato tácito

5. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL

representação x substituição -> sindicato x associação

6. LITISCONSÓRCIO

posição -> obrigatoriedade -> resultado -> momento -> plúrimas

7. GRATUIDADE

assistência judiciária x justiça gratuita -> ADI 5766 -> OJ 269

3. TEORIA COMPLETA

A teoria abaixo preserva o conteúdo jurídico anteriormente validado nesta conversa, reorganizado no padrão final da BASE COMPLETA.

BLOCO 1 - SUJEITOS PROCESSUAIS E CAPACIDADES

1. Sujeitos processuais

Em sentido amplo, sujeitos processuais são todas as pessoas que podem atuar no processo.

A fonte apresenta, entre outros: - autor; - réu; - juiz; - membro do Ministério Público; - advogado; - Defensor Público; - terceiros intervenientes; - auxiliares da Justiça.

Para compreender a atuação das partes, três capacidades precisam ser separadas desde o início: 1. capacidade de ser parte; 2. capacidade processual; 3. capacidade postulatória.

2. As três capacidades

Capacidade de ser parte

É a aptidão para ocupar uma posição no processo como parte.

A pessoa pode ser titular do direito discutido no processo mesmo quando necessita de representação ou assistência.

Ponto central: um incapaz pode ser parte. O fato de precisar de outra pessoa para praticar atos processuais em seu nome não elimina sua condição de parte.

Capacidade processual

É a aptidão para praticar validamente os atos processuais por conta própria, sem necessidade de representação ou assistência.

A fonte também utiliza para ela a expressão **capacidade de estar em juízo**.

No Processo do Trabalho, a apostila trabalha como regra com a maioridade civil aos 18 anos.

Quem não possui capacidade processual pode ter capacidade de ser parte, mas precisará ser representado ou assistido.

Capacidade postulatória

É a aptidão para postular perante o Poder Judiciário.

Em regra, essa capacidade pertence aos profissionais ou instituições juridicamente habilitados para formular pretensões em juízo, como: - advogado; - Defensoria Pública; - Ministério Público.

Entretanto, existem situações nas quais a própria parte recebe da lei capacidade para postular. É justamente nesse ponto que aparece o **jus postulandi** trabalhista.

Comparativo - as três capacidades

Capacidade	Pergunta que resolve	Ideia central
Ser parte	Pode ocupar um dos polos do processo?	Titularidade da posição processual
Processual	Pode praticar atos processuais por conta própria?	Atuação processual sem representante/assistente
Postulatória	Pode formular a postulação perante o Judiciário?	Poder de postular

Não confunda

Quem é o titular da posição processual?

-> capacidade de ser parte

Ele pode praticar sozinho os atos processuais?

-> capacidade processual

Ele pode postular pessoalmente perante o Judiciário?

-> capacidade postulatória

Uma pessoa pode possuir uma capacidade e não possuir outra.

3. Menor de 18 anos no Processo do Trabalho

Segundo a F05, o menor de 18 anos possui capacidade de ser parte, mas, em regra, não possui capacidade processual para atuar sozinho.

A apostila trabalha o art. 793 da CLT da seguinte forma:

Regra: a reclamação do menor será conduzida com seus representantes legais.

Na falta deles, a fonte aponta: - Ministério Público do Trabalho; - sindicato da categoria profissional; - Ministério Público Estadual; - curador nomeado em juízo.

O direito discutido continua pertencendo ao menor. Quem muda é a pessoa responsável pelo exercício das faculdades processuais.

Menor = pode ser parte.

Menor sem capacidade processual = não atua sozinho.

E o menor emancipado?

A própria apostila ressalva que a regra não está expressamente prevista na CLT e aponta, com base na disciplina civil mencionada pela fonte, que o emancipado adquire capacidade processual.

Pegadinha: não conclua que menor de 18 anos nunca possui capacidade processual. A F05 apresenta a emancipação como exceção.

BLOCO 2 - PARTES E REPRESENTAÇÃO

4. Representação não é substituição processual

Representação

Alguém atua **em nome alheio + defendendo direito alheio**.

O titular do direito permanece sendo a própria parte representada.

Substituição processual

Alguém atua **em nome próprio + defendendo direito alheio**.

Essa diferença é fundamental.

5. Advogado × preposto

A fonte destaca que o advogado não deve atuar simultaneamente, no mesmo processo, como advogado e preposto.

A presença apenas do advogado não equivale automaticamente à presença pessoal exigida da parte.

6. Representação do reclamante em audiência

Se o empregado não puder comparecer por doença ou outro motivo relevante equiparável, devidamente comprovado, a fonte admite sua representação por: - outro empregado da mesma profissão; ou - sindicato da categoria profissional.

Fluxo: impossibilidade de comparecimento -> motivo comprovado -> empregado da mesma profissão ou sindicato.

7. Representação do reclamado - preposto

Para o empregador, a F05 apresenta como regra a representação por gerente ou outro preposto que conheça os fatos.

O requisito central destacado é: **conhecimento dos fatos**.

A F05 ressalta a alteração da Reforma Trabalhista: **o preposto não precisa ser empregado da reclamada**.

8. Representações específicas do CPC

A F05 incorpora o art. 75 do CPC:

- União -> Advocacia-Geral da União;
- Estado e Distrito Federal -> procuradores;
- Município -> prefeito, procurador ou Associação de Representação de Municípios, quando expressamente autorizada;
- autarquia e fundação de direito público -> quem a lei indicar;
- massa falida -> administrador judicial;
- herança jacente ou vacante -> curador;
- espólio -> inventariante;
- pessoa jurídica -> quem os atos constitutivos designarem ou, na falta, diretores;

- sociedade e associação irregulares e entes sem personalidade -> administrador dos bens;
- pessoa jurídica estrangeira -> gerente, representante ou administrador da filial/agência/sucursal no Brasil;
- condomínio -> administrador ou síndico.

Pegadinhas: massa falida ≠ condomínio; espólio = inventariante; herança jacente/vacante = curador; Município não se resume a procurador.

BLOCO 3 - JUS POSTULANDI

9. Conceito

No Processo do Trabalho, a F05 parte da regra de que empregados e empregadores podem defender seus próprios interesses sem acompanhamento obrigatório de advogado nas situações abrangidas pelo instituto.

A base apresentada é o art. 791 da CLT.

10. Jus postulandi × capacidade postulatória

Capacidade postulatória = aptidão para realizar a postulação perante o Judiciário.

Jus postulandi = prerrogativa atribuída pela legislação trabalhista às próprias partes para exercerem pessoalmente essa atuação nas situações permitidas.

Fórmula: capacidade processual + permissão legal para postular pessoalmente = exercício do jus postulandi.

11. Processo eletrônico

Segundo a F05, a existência do PJe não elimina o jus postulandi.

Pegadinha: PJe ≠ revogação automática do jus postulandi.

12. Limites do jus postulandi

A fonte utiliza a Súmula 425 do TST.

Segundo o verbete trabalhado: - Varas do Trabalho -> em regra, sim; - TRTs -> em regra, sim; - recursos de competência do TST -> não; - mandado de segurança -> não; - ação rescisória -> não; - ação cautelar -> consta na redação da Súmula 425 utilizada pela fonte.

13. Observação da F05 sobre ação cautelar

A apostila observa que a referência à “ação cautelar” da Súmula 425 decorre de terminologia anterior ao CPC de 2015 e registra que o verbete mereceria atualização.

Lacuna / verificação futura: não substituir automaticamente a redação da fonte.

14. Homologação de acordo extrajudicial

A F05 apresenta outra limitação ao jus postulandi: no procedimento de homologação de acordo extrajudicial, a apostila utiliza o art. 855-B da CLT para destacar a **obrigatoriedade de representação por advogado**.

15. Habeas corpus

A fonte faz ressalva específica: o habeas corpus pode ser impetrado sem advogado.

A F05 orienta não transformar essa exceção remota em regra geral perante o TST.

16. Dissídios coletivos

A apostila cita o art. 791, § 2º, da CLT para registrar que, nos dissídios coletivos, é facultada aos interessados a assistência por advogado.

O aprofundamento fica reservado ao módulo próprio.

O que decorar - jus postulandi

- art. 791 CLT;
- Varas + TRTs;
- recursos de competência do TST não abrangidos;
- MS e ação rescisória não abrangidos;
- homologação de acordo extrajudicial exige advogado;
- HC = ressalva excepcional trabalhada pela fonte.

BLOCO 4 - PROCURADORES E MANDATO

17. Representação por advogado

Mesmo existindo jus postulandi, a representação técnica por advogado é a situação predominante.

Normalmente a habilitação ocorre mediante: - procuração; ou - substabelecimento.

Há situações específicas tratadas pela fonte em que não se exige uma procuração convencional, especialmente: - procuradores públicos; - mandato tácito.

18. Procuradores públicos - Súmula 436 do TST

Segundo a F05, União, Estados, Municípios, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas, quando representados por seus procuradores, estão dispensados de: - juntar instrumento de mandato; - comprovar o ato de nomeação.

O signatário deve declarar-se exercente do cargo de procurador. A mera indicação da OAB não substitui essa declaração.

19. Procuração de pessoa jurídica - Súmula 456

A F05 destaca que o instrumento de mandato em nome de pessoa jurídica deve permitir a individualização de quem outorga os poderes e de quem assina a procuração.

A irregularidade gera oportunidade para correção.

20. Irregularidade de representação

Prazo central trabalhado pela fonte: **5 dias**.

Situação	Consequência segundo a F05
Reclamante - origem	Extinção sem resolução do mérito
Reclamado - origem	Revelia
Recorrente - fase recursal	Recurso não conhecido
Recorrido - fase recursal	Contrarrazões desentranhadas

21. Súmula 383 do TST

A fonte diferencia: - recurso sem procuração nos autos; - procuração/substabelecimento já existente, mas com defeito.

Na hipótese excepcional trabalhada pelo verbete, admite-se apresentação da procuração em 5 dias, prorrogável por igual período nas condições da súmula.

22. OJ 318

Estados e Municípios não possuem legitimidade para recorrer em nome próprio defendendo direitos de suas autarquias e fundações.

Procurador estadual/municipal poderá representar entidade da Administração Indireta nas hipóteses descritas pela fonte, como previsão legal ou mandato válido.

23. OJ 319

A F05 registra como válidos os atos praticados quando, após o substabelecimento e antes do ato processual relevante, o então estagiário adquiriu habilitação como advogado.

24. OJ 371

A ausência da data da outorga não torna automaticamente inválida a representação. Sem data, considera-se a data de juntada do instrumento aos autos, conforme a OJ trabalhada.

25. OJ 374

Advogado com poderes limitados ao TRT pode praticar determinados atos cuja interposição ocorre perante o próprio TRT, ainda que a apreciação posterior seja do TST.

26. OJ 151 da SDI-II

Procuração específica para ajuizar reclamação trabalhista não autoriza, apenas por isso: - ação rescisória; - mandado de segurança.

27. Súmula 395 - pontos essenciais

- mandato com prazo determinado pode manter poderes até o final da demanda, se houver cláusula;
- se o instrumento fixa prazo para juntada, esse prazo deve ser respeitado;
- atos do substabelecido podem ser válidos mesmo sem poder expresse para substabelecer;
- substabelecimento anterior à própria outorga de poderes gera irregularidade;

- prazo razoável para saneamento é trabalhado pela F05 em conjunto com a Súmula 383.

28. OJ 255

A empresa não precisa juntar automaticamente seus estatutos apenas para demonstrar a validade do mandato, salvo a situação de impugnação trabalhada pela OJ.

29. OJ 349

Nova procuração sem ressalva dos poderes anteriores implica revogação tácita do mandato precedente.

30. Mandato tácito

Mandato tácito = atribuição de poderes ao advogado sem procuração formal convencional.

Regra legal apresentada pela F05

1. advogado requer verbalmente;
2. parte concorda;
3. registro em ata.

Base: art. 791, § 3º, da CLT.

OJ 286

A jurisprudência trabalhada pela fonte flexibiliza os requisitos formais e admite reconhecimento do mandato tácito pela presença do advogado consignada em ata, nas condições do verbete.

31. Poderes do mandato tácito

O advogado com mandato tácito possui poderes para o foro em geral, não automaticamente poderes especiais.

A F05 destaca como atos dependentes de poder especial: - receber citação; - confessar; - reconhecer procedência; - transigir; - desistir; - renunciar; - receber; - dar quitação; - firmar compromisso; - assinar declaração de hipossuficiência econômica.

32. Mandato tácito e substabelecimento

OJ 200 da SDI-I do TST: **é inválido o substabelecimento de advogado investido de mandato tácito.**

Mandato expresso × tácito

Mandato expresso	Mandato tácito
Normalmente demonstrado por procuração	Surge sem procuração convencional
Pode conter poderes gerais e especiais	Poderes para o foro em geral
Pode admitir substabelecimento conforme regras estudadas	OJ 200: substabelecimento inválido
Instrumento demonstra a outorga	Ata de audiência assume papel central

BLOCO 5 - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL

33. Conceito

Substituição processual ocorre quando alguém defende **em nome próprio um direito alheio**.

A F05 relaciona isso à **legitimidade extraordinária**.

Representação × substituição processual

Representação	Substituição
Direito alheio	Direito alheio
Atua em nome alheio	Atua em nome próprio
Não equivale a legitimidade extraordinária	Relaciona-se à legitimidade extraordinária

Memória: representante = nome alheio + direito alheio; substituto = nome próprio + direito alheio.

34. Sindicato como substituto processual

Segundo a F05, o sindicato possui legitimidade extraordinária para defender judicialmente direitos dos integrantes da categoria.

A apostila utiliza: - art. 8º, III, da Constituição; - RE 214.668-4.

Características destacadas: - independe de autorização individual; - não precisa apresentar rol de substituídos nas ações coletivas tratadas; - a Súmula 310 do TST é mencionada como cancelada.

35. Associação

A fonte diferencia associação e sindicato.

Segundo a apostila, a associação necessita de **prévia autorização**, que pode ser individual ou coletiva, com deliberação registrada em assembleia.

A mera previsão genérica no estatuto não é suficiente segundo a F05.

A apostila utiliza: - art. 5º, XXI, da Constituição; - RE 573232.

Exceção mencionada: em mandado de segurança coletivo, a F05 registra a dispensa da prévia autorização dos associados com base na Súmula 629 do STF.

Sindicato × associação

Sindicato	Associação
Legitimidade extraordinária ampla apresentada pela fonte	Fonte exige autorização dos associados na regra estudada
Independe de autorização individual	Autorização prévia é relevante
Não necessita rol de substituídos segundo a F05	Estatuto genérico, por si só, não basta segundo a fonte

BLOCO 6 - LITISCONSÓRCIO

36. Conceito

Litisconsórcio é a presença de várias pessoas em um mesmo polo do processo.

37. Quanto à posição

- ativo;
- passivo.

38. Quanto à obrigatoriedade

- facultativo;
- necessário.

A F05 associa o necessário ao art. 114 do CPC.

A apostila adota a posição de que o sistema brasileiro não reconhece litisconsórcio ativo necessário e utiliza a Súmula 406 do TST, no contexto da ação rescisória, para demonstrar: - polo passivo -> necessário na hipótese; - polo ativo -> facultativo.

39. Quanto ao resultado

- simples -> decisão pode ser diferente;
- unitário -> decisão necessariamente uniforme.

A fonte relaciona o unitário ao art. 116 do CPC.

40. Prazo em dobro - OJ 310

A F05 registra que a regra do CPC relativa ao prazo em dobro para litisconsortes com advogados diferentes **não se aplica ao Processo do Trabalho**.

Fórmula: litisconsortes + advogados diferentes $\neq$ prazo em dobro trabalhista.

41. Quanto ao momento

- originário;
- posterior.

Mapa do litisconsórcio

- posição -> ativo/passivo;
- obrigatoriedade -> facultativo/necessário;
- resultado -> simples/unitário;
- momento -> originário/posterior.

42. Reclamações trabalhistas individuais plúrimas

A F05 define sua essência como:

reclamação plúrima = reclamação individual com litisconsórcio ativo.

Não se transforma em dissídio coletivo.

43. Requisitos da reclamação plúrima

Apostila utiliza o art. 842 da CLT e destaca: 1. identidade de matéria; 2. empregados da mesma empresa ou estabelecimento.

44. Sindicato na reclamação plúrima

A F05 utiliza o art. 843 da CLT para apresentar a atuação sindical na situação estudada.

O objetivo no M4 é apenas compreender: - pluralidade dos trabalhadores; - relação com o litisconsórcio; - atuação sindical.

BLOCO 7 - JUSTIÇA GRATUITA E ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

45. Não são sinônimos

Assistência judiciária -> assistência técnica/jurídica ao trabalhador.

Justiça gratuita -> benefício referente aos encargos/despesas processuais abrangidos pelo instituto.

46. Assistência judiciária

A F05 estrutura o instituto a partir da Lei 5.584/1970.

Segundo a apostila, a assistência judiciária é prestada pelo **sindicato da categoria profissional**.

47. Requisito econômico da assistência judiciária

Segundo a F05: - salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal; ou - salário maior, com demonstração de impossibilidade de demandar sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

48. Não filiado ao sindicato

A F05 utiliza o art. 18 da Lei 5.584/1970 para destacar que a assistência judiciária deve ser prestada ao trabalhador mesmo que ele não seja associado ao sindicato.

49. Súmula 463 do TST

Pessoa natural

A fonte admite declaração de hipossuficiência: - firmada pela própria parte; ou - por advogado com poderes específicos.

Pessoa jurídica

A mera declaração não basta; exige demonstração efetiva da impossibilidade de suportar as despesas processuais.

A própria F05 observa que o verbete é utilizado na análise da justiça gratuita, embora fale em “assistência judiciária”.

50. Mandato tácito × declaração de hipossuficiência

Como assinar declaração de hipossuficiência exige poder específico, **mandato tácito não basta para o advogado assinar essa declaração em nome da parte**, segundo a construção da F05.

51. Justiça gratuita - regra da F05

A apostila estrutura a matéria a partir do art. 790, §§ 3º e 4º, da CLT.

Até 40% do teto do RGPS

A fonte apresenta a possibilidade de concessão do benefício, a requerimento ou de ofício, àqueles que percebam salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do RGPS.

52. Acima dos 40%

A F05 admite concessão à parte que **comprovar insuficiência de recursos** para pagar as custas.

53. Declaração de hipossuficiência

A fonte apresenta jurisprudência do TST no sentido de admitir a declaração de hipossuficiência econômica da pessoa natural como elemento suficiente, com **presunção relativa de veracidade**.

Assistência judiciária × justiça gratuita

Assistência judiciária	Justiça gratuita
Ajuda técnica/jurídica ao trabalhador	Benefício econômico-processual
Prestação pelo sindicato segundo a fonte	Pode ser concedida pelo órgão julgador
Lei 5.584/1970	CLT, especialmente art. 790 na construção da F05
Dobro do mínimo ou demonstração de prejuízo ao sustento	40% do teto do RGPS ou comprovação de insuficiência
Não depende de filiação sindical, segundo a fonte	Não se confunde com assistência sindical

54. Justiça gratuita e honorários periciais - ADI 5766

A F05 apresenta primeiro a disciplina trazida pela Reforma e depois os efeitos da ADI 5766.

Segundo a apostila, o STF declarou inconstitucionais: - caput do art. 790-B; - § 4º do art. 790-B; - § 4º do art. 791-A.

A consequência tratada no M4 é que o beneficiário da justiça gratuita sucumbente na pretensão objeto da perícia não deve sofrer desconto de seus créditos para pagar honorários periciais, recaindo o encargo sobre a União conforme a construção apresentada pela fonte.

55. Ausência do reclamante e custas

A F05 trabalha o art. 844, § 2º, da CLT:

ausência do reclamante à audiência -> arquivamento + custas, mesmo quando beneficiário da justiça gratuita, salvo comprovação, no prazo de 15 dias, de motivo legalmente justificável.

A apostila informa que essa regra foi considerada **constitucional** pelo STF na ADI 5766.

Não confunda na ADI 5766

Segundo a F05: - art. 790-B, caput e § 4º -> inconstitucionais; - art. 791-A, § 4º -> inconstitucional; - art. 844, § 2º -> constitucional.

56. Pedido de justiça gratuita - OJ 269

A fonte registra que o benefício pode ser pedido **em qualquer tempo ou grau de jurisdição**.

Na fase recursal, o requerimento deve ocorrer dentro do prazo do recurso.

Se o pedido for indeferido na fase recursal, a F05 registra que o relator deverá conceder prazo para o recolhimento antes da consequência processual correspondente.

BLOCO 8 - GRANDES COMPARATIVOS

Capacidade processual × capacidade postulatória

- processual -> praticar atos processuais em nome próprio;
- postulatória -> formular postulação perante o Judiciário.

Jus postulandi × advogado

Jus postulandi não significa proibição ou irrelevância do advogado. Significa que, dentro dos limites do instituto, a parte pode atuar sem ele.

Representação × substituição

- representação -> nome alheio + direito alheio;
- substituição -> nome próprio + direito alheio.

Mandato expresso × tácito

- expresso -> procuração;
- tácito -> atuação reconhecida nas condições específicas da audiência e jurisprudência trabalhada pela F05.

Substituição × litisconsórcio

- substituição -> uma pessoa atua em nome próprio defendendo direito alheio;
 - litisconsórcio -> várias pessoas ocupam conjuntamente determinado polo processual.
-

REVISÃO DE 5 MINUTOS

1. **Três capacidades:** ser parte, processual, postulatória.
 2. **Menor:** pode ser parte; em regra, precisa de representação/assistência; emancipação é ressalva da fonte.
 3. **Jus postulandi:** art. 791; Varas + TRTs; limitações da Súmula 425; acordo extrajudicial exige advogado; HC = exceção específica.
 4. **Representação em audiência:** reclamante impossibilitado -> empregado da mesma profissão ou sindicato; empregador -> preposto com conhecimento dos fatos.
 5. **Irregularidade de representação:** número-chave = 5 dias.
 6. **Mandato tácito:** sem procuração convencional; ata de audiência é central; só poderes gerais; OJ 200 veda substabelecimento.
 7. **Substituição:** nome próprio + direito alheio; sindicato e associação seguem regras distintas.
 8. **Litisconsórcio:** ativo/passivo; facultativo/necessário; simples/unitário; originário/posterior; sem prazo em dobro trabalhista pela OJ 310.
 9. **Reclamação plúrima:** reclamação individual com litisconsórcio ativo.
 10. **Assistência × justiça gratuita:** auxílio técnico pelo sindicato × benefício econômico-processual.
-

O QUE DECORAR

Capacidades

- ser parte;
- processual;
- postulatória.

Menor

- art. 793;
- representantes;
- emancipação conforme ressalva da F05.

Jus postulandi

- art. 791;
- Súmula 425;
- Varas/TRTs;
- MS;
- ação rescisória;
- TST;
- acordo extrajudicial;
- HC.

Representação

- reclamante × reclamado;
- preposto não precisa ser empregado;
- art. 75 do CPC nos pontos destacados.

Procuradores

- Súmula 436;
- Súmula 456;
- Súmula 383;
- OJs 318, 319, 371, 374, 151, 255 e 349;
- Súmula 395.

Mandato tácito

- art. 791, § 3º;
- OJ 286;
- poderes gerais;
- OJ 200.

Substituição

- nome próprio + direito alheio;
- sindicato × associação.

Litisconsórcio

- ativo/passivo;
- facultativo/necessário;
- simples/unitário;
- originário/posterior;
- OJ 310.

Justiça gratuita

- 40% do teto do RGPS na regra apresentada;
 - insuficiência de recursos;
 - declaração de hipossuficiência;
 - Súmula 463;
 - ADI 5766;
 - OJ 269.
-

PEGADINHAS DO M4

1. Incapaz pode ter capacidade de ser parte mesmo sem capacidade processual.
2. Capacidade processual não é capacidade postulatória.
3. Jus postulandi não é ilimitado.
4. PJe não eliminou o jus postulandi segundo a F05.
5. Advogado presente não substitui automaticamente a presença pessoal exigida da parte.
6. Preposto do empregador não precisa ser empregado na disciplina apresentada pela fonte.
7. Procurador público não precisa necessariamente juntar procuração, mas deve observar os requisitos da Súmula 436.
8. Irregularidade de representação admite oportunidade de saneamento nas condições estudadas.
9. Procuração nova sem ressalva pode revogar tacitamente a anterior.
10. Mandato tácito não concede poderes especiais.
11. Advogado com mandato tácito não pode substabelecer, segundo a OJ 200.
12. Representação não é substituição processual.
13. Sindicato e associação não seguem a mesma regra de autorização.
14. Litisconsórcio simples não significa necessariamente decisões diferentes; significa que elas podem ser diferentes.
15. Unitário exige solução uniforme.
16. Advogados diferentes não geram prazo em dobro trabalhista segundo a OJ 310 da fonte.
17. Reclamação plúrima não é dissídio coletivo.
18. Assistência judiciária e justiça gratuita não são sinônimos.
19. O critério econômico da assistência não é o mesmo da justiça gratuita.
20. Beneficiário da justiça gratuita pode, na hipótese do art. 844, § 2º trabalhada pela F05, ser condenado às custas pela ausência injustificada.

ERROS QUE EU NÃO POSSO COMETER

- Confundir ser parte com poder atuar sozinho.
 - Confundir capacidade processual com postulatória.
 - Dizer que o jus postulandi alcança qualquer instância.
 - Dizer que o acordo extrajudicial pode ser homologado sem advogado.
 - Transformar a exceção do habeas corpus em regra geral perante o TST.
 - Afirmar que todo preposto precisa ser empregado.
 - Tratar representante como substituto processual.
 - Dizer que sindicato precisa de autorização individual para toda substituição tratada pela fonte.
 - Aplicar automaticamente a mesma regra à associação.
 - Confundir litisconsórcio com substituição.
 - Dar prazo em dobro aos litisconsortes no Processo do Trabalho com base apenas no CPC.
 - Confundir reclamação plúrima com dissídio coletivo.
 - Confundir assistência judiciária com justiça gratuita.
 - Ignorar os efeitos da ADI 5766 apresentados pela apostila.
-

CHECKLIST FINAL

- ☐ Sei diferenciar capacidade de ser parte, processual e postulatória.
 - ☐ Sei explicar por que o menor pode ser parte sem poder atuar sozinho.
 - ☐ Sei explicar o jus postulandi.
 - ☐ Sei indicar os limites apresentados pela Súmula 425.
 - ☐ Sei reconhecer a obrigatoriedade de advogado na homologação de acordo extrajudicial tratada pela F05.
 - ☐ Sei explicar a ressalva do habeas corpus.
 - ☐ Sei diferenciar representação do reclamante e preposição do reclamado.
 - ☐ Sei identificar as principais representações do art. 75 do CPC utilizadas pela fonte.
 - ☐ Sei resolver questões de irregularidade de representação.
 - ☐ Sei explicar as Súmulas 436, 456, 383 e 395 nos pontos trabalhados.
 - ☐ Sei reconhecer as principais OJs sobre procuração e representação.
 - ☐ Sei explicar mandato tácito.
 - ☐ Sei dizer quais poderes não decorrem automaticamente do mandato tácito.
 - ☐ Sei a regra sobre substabelecimento do advogado com mandato tácito.
 - ☐ Sei diferenciar representação de substituição processual.
 - ☐ Sei diferenciar sindicato de associação.
 - ☐ Sei classificar o litisconsórcio.
 - ☐ Sei a regra do prazo em dobro.
 - ☐ Sei explicar uma reclamação trabalhista plúrima.
 - ☐ Sei distinguir assistência judiciária de justiça gratuita.
 - ☐ Sei os critérios econômicos diferentes apresentados pela F05.
 - ☐ Sei explicar a declaração de hipossuficiência.
 - ☐ Sei o núcleo da ADI 5766 trabalhado no módulo.
 - ☐ Sei quando a justiça gratuita pode ser requerida segundo a OJ 269.
-

LACUNAS / VERIFICAÇÕES FUTURAS

1. **Súmula 425 - ação cautelar:** a própria F05 aponta descompasso terminológico com o CPC de 2015. Não corrigido externamente.
 2. **Súmula 377 e preposto:** a F05 considera superada a antiga exigência após a Reforma Trabalhista. Preservado conforme a fonte.
 3. **Assistência judiciária - Lei 5.584/1970:** critério do dobro do salário mínimo preservado conforme a apostila.
 4. **Justiça gratuita:** critérios da CLT, Súmula 463 e jurisprudência sobre declaração de hipossuficiência preservados conforme a F05.
 5. **ADI 5766:** tratamento do art. 790-B, art. 791-A, § 4º, e art. 844, § 2º segue a leitura da apostila.
 6. **Súmulas e OJs:** incorporadas conforme apresentadas na F05. Eventual alteração/cancelamento posterior fica para auditoria jurídica futura.
-

RELATÓRIO DE FIDELIDADE

- Fonte utilizada: exclusivamente F05.
 - Duplicata: ignorada.
 - Conhecimento jurídico externo: não incorporado como conteúdo do módulo.
 - Estrutura: reorganizada pedagogicamente.
 - Jurisprudência: limitada aos entendimentos presentes na F05.
 - Legislação: limitada aos dispositivos utilizados pela fonte.
 - Questões: usadas para identificar pontos de risco e recorrência, sem reprodução integral.
-

RELATÓRIO DE FRONTEIRAS

M3 - Competência

Órgãos jurisdicionais aparecem apenas para explicar limites do jus postulandi e atos de representação.

M5 - Atos, prazos, custas e comunicação

Custas aparecem apenas como consequência da justiça gratuita e da ausência do reclamante.

M8 - Reclamação e procedimentos

Reclamação plúrima e acordo extrajudicial aparecem somente no ponto indispensável.

M11 - Sentença e honorários

ADI 5766 exige referência ao art. 791-A, § 4º, mas honorários advocatícios não são aprofundados.

M21 - Processo coletivo

Sindicato, associação, dissídio coletivo e ações coletivas aparecem apenas para compreensão de legitimidade/ substituição.

STATUS DO M4

- Fonte validada: SIM
- Teoria produzida: SIM
- Comparativos essenciais: SIM
- Jus postulandi: SIM
- Procuradores e mandato: SIM
- Mandato tácito: SIM
- Substituição processual: SIM
- Litisconsórcio: SIM
- Reclamações plúrimas: SIM
- Justiça gratuita: SIM
- Assistência judiciária: SIM
- Revisão de 5 minutos: SIM
- O que decorar: SIM
- Pegadinhas: SIM
- Erros que eu não posso cometer: SIM
- Checklist: SIM
- Relatório de fidelidade: SIM
- Relatório de fronteiras: SIM
- Lacunas/verificações futuras: SIM

M4 CONCLUÍDO EM MODO OFFLINE - PRONTO PARA FUTURA AUDITORIA PRÉ-INTEGRAÇÃO.

PRAZOS DO MÓDULO

	Prazo	Tema	Regra preservada da F05
	5 dias	irregularidade de representação	prazo central das Súmulas 383 e 456 na construção apresentada
	+ 5 dias	recurso sem procuração	possibilidade de prorrogação na hipótese excepcional trabalhada pela Súmula 383
	15 dias	ausência do reclamante	prazo para comprovar motivo legalmente justificável, art. 844, § 2º

NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

Número / parâmetro	Tema	Como lembrar
18 anos	capacidade processual	regra da F05; emancipação é ressalva
40% do teto do RGPS	justiça gratuita	parâmetro do art. 790, § 3º trabalhado pela fonte
dobro do mínimo legal	assistência judiciária	critério da Lei 5.584/1970 na F05
5 dias	representação	número mais recorrente do bloco de mandato
15 dias	art. 844, § 2º	ausência do reclamante

QUADRO DE JURISPRUDÊNCIA DO MÓDULO

Verbetes / referência	Tema	Regra prática na F05
Súmula 425 TST	jus postulandi	limites Varas/TRTs e exclusões listadas
Súmula 436 TST	procurador público	dispensa de mandato/ato de nomeação nas condições do verbete
Súmula 456 TST	pessoa jurídica / representação	identificação e saneamento do vício
Súmula 383 TST	representação recursal	procuração, irregularidade e prazo de 5 dias
Súmula 395 TST	mandato	prazo, substabelecimento e regularização
OJ 318 SDI-I	autarquia/fundação	ente federado x entidade; representação por procuradores
OJ 319 SDI-I	estagiário/advogado	habilitação superveniente na hipótese do verbete
OJ 371 SDI-I	procuração sem data	data de juntada como referência na hipótese estudada
OJ 374 SDI-I	poderes limitados ao TRT	interposição praticada no TRT
OJ 151 SDI-II	procuração específica	reclamação não autoriza automaticamente MS/rescisória
OJ 255 SDI-I	estatuto da empresa	não é juntada obrigatória sem impugnação
OJ 349 SDI-I	nova procuração	revogação tácita sem ressalva
OJ 286 SDI-I	mandato tácito	presença em ata / saneamento nas condições da OJ
OJ 200 SDI-I	mandato tácito	substabelecimento inválido
Súmula 406 TST	litisconsórcio	lógica necessário/facultativo na ação rescisória
OJ 310 SDI-I	litisconsórcio	sem prazo em dobro trabalhista
Súmula 463 TST	hipossuficiência	declaração da pessoa natural / prova da pessoa jurídica
Súmula 457 TST	perícia	consequência retomada pela F05 após ADI 5766
OJ 269 SDI-I	justiça gratuita	pedido em qualquer tempo/grau; regra recursal

10 QUESTÕES OBJETIVAS

Questão 1

Sobre as capacidades processuais estudadas no M04, assinale a alternativa correta.

1. Capacidade de ser parte e capacidade processual são sempre coincidentes.
2. Capacidade postulatória corresponde apenas à aptidão para ser titular do direito material.
3. Uma pessoa pode ter capacidade de ser parte e não possuir capacidade processual para atuar sozinha.
4. Incapaz jamais pode figurar como réu.
5. Capacidade processual existe apenas para advogados.

Questão 2

Empregador comparece à audiência por meio de preposto que conhece os fatos, mas não é seu empregado. Considerando a disciplina apresentada pela F05, a situação é:

1. irregular em qualquer hipótese.
2. regular, pois a fonte registra que o preposto não precisa ser empregado da parte reclamada.
3. regular apenas se o valor da causa for inferior a 40% do teto do RGPS.
4. irregular, salvo autorização do sindicato patronal.
5. regular somente se o preposto também atuar como advogado no processo.

Questão 3

Em relação ao jus postulandi, assinale a alternativa correta segundo a F05.

1. A Súmula 425 autoriza recursos de competência do TST sem advogado.
2. O instituto foi revogado pelo PJe.
3. A homologação de acordo extrajudicial é apresentada como hipótese em que a representação por advogado é obrigatória.
4. Ação rescisória é hipótese normal de jus postulandi.
5. A fonte afirma que advogado é proibido nos dissídios coletivos.

Questão 4

Verificada irregularidade de representação do recorrente em fase recursal e não sanado o vício após a oportunidade indicada pela jurisprudência trabalhada no módulo, a consequência é:

1. revelia.
2. extinção sem resolução do mérito do processo originário.
3. não conhecimento do recurso.
4. procedência automática da ação.
5. remessa obrigatória ao Ministério Público.

Questão 5

Sobre mandato tácito, assinale a alternativa correta.

1. Concede automaticamente todos os poderes especiais do art. 105 do CPC.
2. O advogado com mandato tácito pode substabelecer livremente, segundo a OJ 200.
3. O mandato tácito, na construção da fonte, relaciona-se ao registro da atuação do advogado em audiência e confere poderes para o foro em geral.
4. Somente existe se houver procuração pública.
5. Sua existência impede posterior juntada de procuração expressa.

Questão 6

Assinale a alternativa que melhor traduz a diferença entre representação e substituição processual.

1. Na representação, atua-se em nome próprio por direito alheio; na substituição, em nome alheio por direito próprio.
2. Na representação e na substituição sempre há litisconsórcio.
3. Na representação, atua-se em nome alheio defendendo direito alheio; na substituição, em nome próprio defendendo direito alheio.
4. Substituição só existe quando há incapaz.
5. Representação é sinônimo de legitimidade extraordinária.

Questão 7

Segundo o tratamento conferido pela F05 a sindicato e associação, assinale a alternativa correta.

1. Ambos dependem sempre de autorização individual escrita de cada interessado.
2. Sindicato e associação jamais podem atuar em favor de terceiros.
3. O sindicato é apresentado com legitimidade extraordinária independente de autorização individual nas hipóteses estudadas, enquanto a associação depende de prévia autorização na regra trabalhada.
4. Associação sempre dispensa autorização quando seu estatuto contém cláusula genérica.
5. A F05 exige rol de substituídos para toda atuação sindical coletiva.

Questão 8

No Processo do Trabalho, segundo a OJ 310 tal como apresentada pela fonte:

1. litisconsortes com advogados de escritórios diferentes têm prazo em triplo.
2. aplica-se integralmente a regra do prazo em dobro do CPC.
3. o prazo em dobro é afastado por incompatibilidade com a celeridade trabalhista.
4. a regra vale somente para litisconsórcio passivo unitário.
5. a regra vale somente em processo eletrônico.

Questão 9

Dois trabalhadores da mesma empresa pretendem reunir pretensões em uma única reclamação. À luz do art. 842 da CLT conforme trabalhado pela F05, um dos elementos centrais para a reclamação plúrima é:

1. obrigatoriedade de ação civil pública.
2. identidade de matéria.
3. autorização individual do sindicato.
4. existência de litisconsórcio passivo necessário.
5. valor da causa inferior a vinte salários mínimos.

Questão 10

Sobre justiça gratuita e assistência judiciária, assinale a alternativa correta de acordo com a F05.

1. São expressões necessariamente sinônimas.
2. A assistência judiciária é apresentada como benefício exclusivamente econômico-processual concedido pelo juiz.
3. O parâmetro de 40% do teto do RGPS é apresentado pela fonte para assistência judiciária sindical.
4. A F05 distingue assistência judiciária, ligada à assistência técnica pelo sindicato, de justiça gratuita, ligada ao benefício econômico-processual; também registra que o art. 844, § 2º foi considerado constitucional na ADI 5766.
5. Pessoa jurídica obtém o benefício, segundo a Súmula 463 apresentada, apenas com declaração simples de hipossuficiência.

GABARITO COMENTADO - SOMENTE NO FINAL

Questão 1 - alternativa C

Comentário: capacidade de ser parte indica aptidão para ocupar posição processual; não implica necessariamente capacidade de praticar atos sem representação. A alternativa A explora justamente essa confusão.

Questão 2 - alternativa B

Comentário: a F05 registra expressamente a disciplina pós-Reforma segundo a qual o preposto não precisa ser empregado da reclamada. A exigência central destacada é conhecimento dos fatos.

Questão 3 - alternativa C

Comentário: o art. 855-B é utilizado pela fonte como limitação ao jus postulandi. A principal armadilha é afirmar que o PJe extinguiu o instituto ou que a Súmula 425 o ampliou ao TST.

Questão 4 - alternativa C

Comentário: na fase recursal, o recorrente que não sana o vício tem o recurso não conhecido. Revelia é consequência do reclamado em origem.

Questão 5 - alternativa C

Comentário: mandato tácito relaciona-se à atuação reconhecida em audiência e confere poderes gerais. A OJ 200, ao contrário do que diz a alternativa B, considera inválido o substabelecimento nessa situação.

Questão 6 - alternativa C

Comentário: é o comparativo central do módulo. Substituição processual pressupõe atuação em nome próprio defendendo direito alheio, ligada à legitimidade extraordinária.

Questão 7 - alternativa C

Comentário: a fonte diferencia de modo expreso sindicato e associação quanto à necessidade de autorização. A previsão estatutária genérica não substitui a autorização associativa na regra apresentada.

Questão 8 - alternativa C

Comentário: a OJ 310 é usada para impedir a importação automática do prazo em dobro do CPC ao Processo do Trabalho.

Questão 9 - alternativa B

Comentário: a F05 extrai do art. 842 dois eixos: identidade de matéria e empregados da mesma empresa ou estabelecimento. Reclamação plúrima continua sendo reclamação individual com litisconsórcio ativo.

Questão 10 - alternativa D

Comentário: a alternativa reúne duas distinções decisivas da fonte. A pessoa jurídica, segundo a Súmula 463 apresentada, precisa demonstrar cabalmente a impossibilidade de arcar com as despesas; mera declaração não basta.